

1500297-37.2020.8.26.0355
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Leve
Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen
Comarca: Miracatu
Foro: Foro de Miracatu
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... simples.

O réu é reincidente, pois foi condenado por tráfico de drogas nos Autos no.277-62.2016, da 2a. Vara local, por sentença transitada em julgado em março de 2018. Contudo, ele confessou, impondo-se a compensação da agravante com a atenuante.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Miracatu
Foro de Miracatu
1ª Vara
Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu - SP - cep 11850-000

1500297-37.2020.8.26.0355 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500297-37.2020.8.26.0355
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve
Autor:
Justiça Pública
Averiguado:
WEBES PEREIRA MENEZES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

WEBES PEREIRA MENEZES, qualificado a fls.10, foi processado como incurso no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, porque, segundo a denúncia, em 12 de novembro de 2020, no período vespertino, na Rua Santa Rita, no.157, no bairro Vila Ubirajara, nesta cidade e Comarca de Miracatu, praticou vias de fato contra sua companheira Anita de Freitas.

Apurou-se, nas fases da persecução criminal, que WEBES e Anita viviam em união estável havia 5 anos. Na data dos fatos, em uma discussão, o acusado quebrou um vidro de perfume, diante da indignação da ofendida, lhe desferiu também um tapa na cabeça, sem, contudo, lhe causar lesões corporais.

Na ocasião, a vítima noticiou o fato à Autoridade Policial (fls.3/5).

Foi instaurado Inquérito policial, no qual foram ouvidas as partes envolvidas.

A denúncia foi oferecida às fls.35/38 e recebida a fls.44, em 9 de março de 2021. O réu apresentou defesa preliminar às fls.54/56. O recebimento da denúncia foi mantido (fls.60).

Em audiência foram ouvidos: Anita de Freitas e WEBES PEREIRA MENEZES.

As partes realizaram os debates orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

Ouvida em sede policial e em juízo, a vítima afirmou que, na data dos fatos, após discussão, WEBES quebrou um vidro de perfume e que, diante da indignação dela, ele também lhe desferiu um tapa na cabeça.

E nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima é de extrema importância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório.

Neste sentido:

LESÃO CORPORAL LEVE. Lei de violência doméstica ou familiar. Depoimento da vítima. Palavra da vítima que detém especial relevância quando em consonância com as provas dos autos - Resultado das lesões comprovado por laudo de exame de corpo de delito. Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório. Absolvição inviável. Correção do regime prisional - Apelo defensivo não provido e recurso ministerial provido - (voto nº. 17292). (TJSP - 0001027-82.2010.8.26.0417 - Apelação - Relator: Newton Neves - Comarca: Paraguaçu Paulista - Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal - Data do julgamento: 13/11/2012 - Data de registro: 14/11/2012 - Outros números: 10278220108260417)

Não bastasse a firmeza da palavra da ofendida, interrogado, o réu confessou. Assim, o conjunto probatório é robusto e apto a embasar o desate condenatório.

Com sua conduta, WEBES infringiu o artigo 21, da Lei das Contravenções Penais.

Passo à dosimetria da pena.

No que tange às circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal, o grau de culpabilidade do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Quanto à conduta social, o réu tem comportamento normal dentro da sociedade.

Não há, nos autos, elementos sobre a personalidade do agente, ou seja, sobre sua índole, seu perfil psicológico e moral.

Não foram especiais os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal - 15 dias de prisão simples.

O réu é reincidente, pois foi condenado por tráfico de drogas nos Autos no.277-62.2016, da 2a. Vara local, por sentença transitada em julgado em março de 2018. Contudo, ele confessou, impondo-se a compensação da agravante com a atenuante.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o crime foi praticado mediante violência.

Apesar da reincidência, não se tratando de reincidência específica, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena, mas deixo de aplicar ao réu o sursis, do artigo 77, do Código Penal.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO WEBES PEREIRA MENEZES à pena de 15 DIAS DE PRISÃO SIMPLES em regime inicialmente ABERTO, por ter ele infringido o disposto no artigo 21, da Lei das Contravenções Penais.

CONDENO o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

O réu permaneceu solto durante o processo e assim deverá aguardar o trânsito em julgado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.I.C.

Miracatu, 22 de novembro de 2022.